

1528059-84.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314263/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 21464439 - 43º

D.P. CIDADE ADEMAR, 2314263 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528059-84.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528059-84.2021.8.26.0228 Controle nº 1379/2021

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314263/2021 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 21464439 - 43º

D.P. CIDADE ADEMAR, 2314263 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

VISTOS.

LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 06h50min, na Rua Isaias,

altura do numeral 68, Cidade Ademar, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, Capital, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 23 porções de Cannabis Sativa L prensada, vulgarmente conhecida por maconha, com massa líquida de 66,7g; 04 invólucros da mesma substância, na forma vulgarmente conhecida como "skunk", com massa líquida de 0,9g; 06 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecido por "haxixe", com massa líquida de 2,3g; 16 porções de TETRAHIDROCANNABINOL (THC), vulgarmente conhecido por "K2/maconha sintética/spice/K10", com massa líquida de 3,5g; 269 porções de cocaína, com massa líquida de 163,4g e 23 porções de crack, com massa líquida de 4,4g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado foi notificado. Houve oferecimento de defesa preliminar. A denúncia foi recebida, seguiu-se para citação. Em instrução, foram ouvidas testemunhas comuns. Interrogado, o acusado prestou confissão. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto a Defesa pugnou por absolvição, com teses subsidiárias em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relato, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, policiais civis durante operação de combate ao tráfico de drogas, em diligências na região já conhecida pela traficância, avistaram LUCAS no local em poder de uma pequena bolsa com a inscrição "Oakley", o que ensejou a abordagem diante da atitude suspeita.

Em busca pessoal, foram localizados no interior da bolsa que LUCAS trazia os entorpecentes descritos, embalados em porções individuais, além da quantia de R\$ 45,00 em seu poder.

Autuado em flagrante, no interrogatório policial LUCAS confessou a prática delitiva, afirmando estar na traficância há um mês, recebendo dez por cento do valor obtido com a venda das drogas, o que poderia chegar até 300 reais. Disse que estava no local desde às 19h00 do dia anterior, em posse de maconha, cocaína, crack, K2, haxixi e "bala"(sic), e que vendia as porções de maconha a 5, 20 e 50 reais; cocaína a 10 reais; o crack a 5 e 10 reais; o K2 a 5 reais; o haxixe a 5 reais e a "bala" a 5 reais.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo químico-toxicológico acostado aos autos, de forma a estabelecer perfeita correlação entre o material apreendido, aquele submetido à avaliação preliminar e, finalmente, o exame toxicológico.

Igualmente a autoria é certa.

O policial civil Adilson Conceição Santos disse que, no dia dos fatos, atendendo a determinação superior para que desenvolvessem investigações voltadas a repressão e combate do tráfico de substância entorpecentes, diligenciaram, abordo de uma viatura descaracterizada, onde surpreenderam o réu LUCAS no exato ponto de venda de drogas trazendo consigo uma bolsa, em uma das mãos. Em razão disso, deliberaram por realizar a abordagem, oportunidade em que localizaram as drogas de diversas quantidades e variedades. Localizaram ainda a importância de R\$45,00. Ele confessou a traficância, naquele momento da abordagem, dizendo que estava na venda dos entorpecentes há cerca de um mês. Não houve campana prévia; assim que o visualizaram efetuaram a abordagem.

No mesmo sentido, em suma, o quanto narrado pelo policial civil Marcos Antonio

Pasqualin Filho.

Interrogado, o réu fez-se confesso, dizendo ter entrado para a traficância por precisão financeira.

Foi o que se colheu da prova oral.

A prova amealhada basta para a condenação.

O réu foi detido em local já conhecido pela mercancia espúria, em poder de drogas variadas e em quantidade significativa. Ademais, os agentes públicos apreenderam dinheiro em notas trocadas. Todas essas circunstâncias evidenciam a prática do comércio ilícito de drogas.

A alegação comum da defesa, de ser necessária a exclusão dos depoimentos de testemunhas, por serem policiais, não procede.

O policial, agindo dentro de sua função pública, goza da presunção juris tantum de agir escorreitamente, presumindo-se ser legítima a sua atuação, sendo certo que como qualquer pessoa, pode ser testemunha, prestando compromisso de dizer a verdade. Até mesmo porque o policial "deve no exercício das funções (e depor sobre suas ações constitui parte de seu mister) igualmente dizer a verdade, só não merecendo consideração se os indícios constantes dos autos o contrário revelem...".

Por estes motivos a simples condição de policial, conforme reconhece a Suprema Corte, não torna a testemunha impedida ou suspeita.

Assim em que pese a mística envolvendo o depoimento policial, este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para sua suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende.

Sendo, portanto, o depoimento policial plenamente válido, não podendo ser, aprioristicamente, desconsiderados em razão da condição de policial, máxime quando não contraditados em Juízo, o que serve de indício da lisura de sua atuação, afasta-se a alegação de falta de validade.

Finalmente, tal prova foi coroada pela confissão do agente.

Portanto, a denúncia procede integralmente.

Passo à fixação das penas.

Anoto que o réu foi flagrado com cocaína na forma de crack, o que indica, exatamente, maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia, sendo que pode, inclusive, viciar no primeiro uso.

Na verdade tal entorpecente tornou-se o grande mal social dos tempos presentes, como qualquer pessoa que habite os grandes centros urbanos pode ver, todos os dias, na legião de infortunados que vagam pelas ruas, colocando em risco a segurança de toda coletividade, pela necessidade de manutenção do vício e da dependência.

E tal circunstância não se cuida, como geralmente argumentado, de mera opinião pessoal do julgador, mas fato concreto, público e notório, assim reconhecido pelos meios científicos e midiáticos. Cuida-se, na verdade, do maior problema de saúde pública do país, reconhecem os especialistas em saúde pública

<https://doi.org/10.1080/02791072.2018.1436729>.

Segundo entendimento firmado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, a natureza, qualidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos podem ser utilizados, como critério de fixação das penas, seja no estabelecimento daquela inicial (artigo 42), seja para o cálculo do fator de redução das reprimendas a serem impostas (artigo 33, parágrafo quarto), vedada, em todo caso, a utilização concomitante nestas ocasiões.

“Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não merece nenhum reparo nesse ponto”, já afirmou o C. Supremo Tribunal Federal.

Além disso, há que se considerar a variedade e, ainda, a quantidade de drogas apreendidas.

Assim, sua pena partirá de 07 (sete) anos de reclusão, mais pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase da dosimetria, cabível, ainda, a incidência do agravamento da pena em razão da calamidade pública, uma vez que o delito fora praticado em meio à pandemia ocasionada pelo COVID.

E, no ponto, descabe falar que a conduta em nada fora afetada, ou que ela nada afetou, o mundo fenomênico. Absolutamente. Primeiro porque, como cediço, situações de calamidade pública trazem sempre a necessidade de readequação dos equipamentos públicos governamentais, direcionando-os ao combate, no caso, da pandemia. Isso significa diminuição de vigilância, maiores gastos com o atendimento das demandas urgentes e, por efeito direto, menor poder de polícia do Estado. Depois, porque todo prejuízo suportado pelo Estado, nestas excepcionais circunstâncias, representa maior gravame, diante da escassez de recursos decorrente da queda da atividade econômica, fato público e notório, a independe de prova.

Ademais, como se extrai da doutrina, “essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais mezinhos postulados de fraternidade e de solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime”. Também, nesse sentido, o escólio de Rogério Sanches Cunha.

Assim, de forma alguma estamos diante de uma situação de responsabilidade penal objetiva.

Por outro lado, o acusado é menor relativo, de modo que as circunstâncias judiciais devem ser compensadas, mantendo a pena no patamar antes fixado.

Além disso, há também a confissão, motivo pelo qual reduz as penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, não terceira etapa, aplicado o disposto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei de regência, reduz a pena imposta ao máximo, pois, a despeito do entendimento diverso deste Juízo em casos similares, em recente decisão do C. STJ, o tribunal entendeu que “na modulação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizados circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base”.

No caso, ausentes outras circunstâncias do artigo 59 do Código Penal que recomendem

patamar diverso, reduzo a pena para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Em vista das especiais e reprováveis circunstâncias, tais como a quantidade e natureza das drogas apreendidas, mostra-se inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, afinal, cuida-se de medida socialmente inadequada.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu LUCAS ARAÚJO DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal.

Já juntado laudo químico-toxicológico definitivo, determino a incineração dos entorpecentes apreendidos.

Determino a perda do numerário em favor da FUNAD.

Em vista da pena ora aplicada, possível o recurso em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA